

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành quy chế công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập
tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 389/TTg ngày 26 tháng 7 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 146/2006/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển sang loại hình trường đại học công lập với tên gọi là Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-ĐHM ngày 21 tháng 03 năm 2022 về việc ban hành Quy chế Đại học hình thức đào tạo chính quy.

Xét đề nghị của Phòng Công tác Sinh viên và Truyền thông tại Tờ trình số 526/TTr-CTSVTT ngày 31 tháng 7 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Công tác Sinh viên và Truyền thông, các đơn vị có liên quan, người học nước ngoài và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, CTSVTT.(3)



Nguyễn Minh Hà



QUY CHẾ

Công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập

tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

*(Kèm theo Quyết định số 116/QĐ-ĐHM, ngày 08 tháng 08 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)*

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này quy định về công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập tại Trường (sau đây được gọi là người học) bao gồm: Quyền và trách nhiệm của người học; khen thưởng và kỷ luật; nội dung công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập tại Trường; hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên và tổ chức thực hiện.
- Quy chế này áp dụng đối với người học theo học trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy và các cá nhân, đơn vị có liên quan.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

- Người học là người nước ngoài được tiếp nhận học tập trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập tại Trường bao gồm tổng thể các hoạt động giáo dục, tuyên truyền; quản lý; hỗ trợ và dịch vụ đối với người học nhằm đảm bảo các mục tiêu của giáo dục đại học.
- Lưu học sinh Hiệp định là người nước ngoài được tiếp nhận học tập tại Việt Nam và được Chính phủ Việt Nam cấp học bổng theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
- Lưu học sinh ngoài Hiệp định là người nước ngoài được tiếp nhận học tập tại Việt Nam theo thỏa thuận, hợp đồng đào tạo giữa cơ sở giáo dục Việt Nam với cá nhân lưu học sinh hoặc các tổ chức, cá nhân tài trợ học bổng cho lưu học sinh.



(Signature)

Chương II

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI HỌC

Điều 3: Quyền của người học

1. Được đảm bảo quyền lợi của người học theo quy định. Được nhận vào học đúng ngành, nghề đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nước CHXHCN Việt Nam và Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng.
3. Được cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ học tập phù hợp với điều kiện của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Được sử dụng hệ thống thư viện, các trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.
5. Được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người học do Trường tổ chức.
6. Được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học do Trường tổ chức.
7. Được thi, kiểm tra, bảo vệ khóa luận, đồ án, luận án tốt nghiệp, nhận chứng chỉ, bằng tốt nghiệp theo quy định của Trường.
8. Được sử dụng các dịch vụ công tác xã hội hiện có của Trường (bao gồm các dịch vụ về hướng nghiệp, tư vấn việc làm, tư vấn sức khỏe, tâm lý, hỗ trợ người học có hoàn cảnh đặc biệt...)
9. Được về nước nghỉ hè, nghỉ lễ, được mời thân nhân đến thăm theo quy định của chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; được nghỉ phép, nghỉ ốm hoặc nghỉ để chữa bệnh khi có sự đồng ý của Trường.
10. Được hưởng các chế độ, chính sách; được xét nhận các loại học bổng dành cho người nước ngoài và học bổng khác nếu có.
11. Được hỗ trợ giới thiệu chỗ ở theo quy định.
12. Được hưởng các tiêu chuẩn, chế độ theo quy định hiện hành của chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
13. Tập thể người nước ngoài cùng một nước, cùng học tại Trường hoặc cùng sinh hoạt trong một ký túc xá được cử đại diện để quản lý mọi mặt đối với người học của nước mình,

làm đầu mối liên hệ với Trường hoặc các đơn vị liên quan để giải quyết những việc có liên quan đến tập thể người học nước mình.

Điều 4: Trách nhiệm của người học

1. Tuân thủ pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Chấp hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐTĐHM ngày 28/07/2022.
2. Tôn trọng văn hóa, phong tục tập quán nước CHXHCN Việt Nam. Tôn trọng giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, viên chức, người lao động của Trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong trường học.
3. Thực hiện đúng quy định và mục đích nhập cảnh vào nước CHXHCN Việt Nam học tập.
4. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của Trường; chủ động, tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện đạo đức, lối sống.
5. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Trường.
6. Người học phải cam kết có đủ sức khỏe để học tập tại Trường. Sau khi đến Việt Nam, người học phải kiểm tra lại sức khỏe tại cơ sở y tế do Trường chỉ định. Trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam hoặc không đủ sức khỏe để học tập thì người học phải về nước hoặc thực hiện điều trị theo quy định của chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.
7. Đóng học phí, bảo hiểm bắt buộc (nếu có) đầy đủ, đúng thời hạn.
8. Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng đồng phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của Trường.
9. Tuân thủ quy định về Văn hóa ứng xử người học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo quyết định số 1035/QĐ-ĐHM ngày 12/06/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh).
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của Trường.

Điều 5: Các hành vi người học không được làm

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Giáo dục được ban hành kèm theo văn bản Luật số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 06 năm 2019, Điều 61 Luật Giáo dục đại học được ban hành kèm theo văn bản Luật số: 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và căn cứ quy phạm pháp luật khác có liên quan, cụ thể như sau:

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, viên chức, người lao động, người học của Trường và người khác.
2. Xuyên tạc nội dung giáo dục.
3. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh.
4. Hút thuốc; uống rượu, bia trong Trường.
5. Tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh trật tự trong Trường hoặc nơi công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam khác.
6. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

Chương III

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 6: Nội dung, hình thức khen thưởng

1. Người học có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và hoạt động hữu nghị được khen thưởng theo quy định của pháp luật Việt Nam về thi đua khen thưởng.
2. Thi đua, khen thưởng toàn diện, định kỳ được tiến hành vào cuối khóa học. Cụ thể:
 - Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc.
 - Tiêu chuẩn xếp loại:
 - + Đạt danh hiệu sinh viên Khá: xếp loại học tập và rèn luyện từ khá trở lên;
 - + Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi: xếp loại học tập từ giỏi trở lên, và xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên;
 - + Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc: kết quả học tập đạt từ 3,6 (thang điểm 4) trở lên và xếp loại rèn luyện xuất sắc.
 - Danh hiệu cá nhân được lưu vào hồ sơ quản lý người học.
 - Không xét khen thưởng đối với người học bị kỷ luật hoặc có điểm kết thúc học phần trong năm học đó dưới mức trung bình.

Điều 7: Trình tự và hồ sơ xét khen thưởng

1. Trình tự xét danh hiệu thi đua và khen thưởng
 - a) Căn cứ thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện của người học; các lớp tiến hành họp xem xét thành tích, lựa chọn người học đủ tiêu chuẩn lập danh sách đề nghị kèm theo bảng thành tích cá nhân và tập thể lớp, có xác nhận của chủ nhiệm lớp/ cố vấn học tập, đề nghị khoa/ đơn vị phụ trách công tác sinh viên xem xét;
 - b) Khoa/ đơn vị phụ trách công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập tại Trường tổ chức họp, xét và đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường xét duyệt.

c) Căn cứ vào đề nghị của Khoa/ đơn vị phụ trách công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập tại Trường, Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường tổ chức xét và đề nghị Hiệu Trường quyết định công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng cho người học theo quy định.

2. Hồ sơ xét khen thưởng báo cáo Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường.

- a) Bản kê khai thành tích;
- b) Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của người học;
- c) Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của Khoa/ đơn vị phụ trách;
- d) Danh sách đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng.

Điều 8: Nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật

1. Nội dung vi phạm (*đính kèm phụ lục*).

2. Hình thức kỷ luật

2.1. Người học vi phạm kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý theo các hình thức sau đây:

a) Khiển trách: áp dụng đối với người học có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ;

b) Cảnh cáo: áp dụng đối với người học đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng;

c) Đình chỉ học tập có thời hạn: áp dụng đối với những người học đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi người học không được làm; người học vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hiệu trưởng căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình chỉ học tập theo các mức: đình chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo thời gian người học bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo;

d) Đình chỉ học tập không thời hạn, buộc trở về nước: áp dụng đối với người học đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến Trường và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù giam;

đ) Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

2.2. Hình thức kỷ luật quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều này do Hiệu trưởng quyết định. Hình thức kỷ luật quy định tại điểm c, d và đ khoản 1 Điều này do Hiệu trưởng thống nhất với tổ chức/ đơn vị gởi đào tạo, tổ chức/ đơn vị cấp học bổng quyết định đối với lưu học sinh ngoài Hiệp định; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đối với lưu học sinh Hiệp định.

Điều 9: Thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật

1. Thủ tục xét kỷ luật:

a) Người học có hành vi vi phạm phải làm bản kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật (theo mẫu 1 – KL – CQ- TA).

Ghi chú: Trường hợp người học không phối hợp làm bản kiểm điểm; Khoa tiến hành gửi thư (theo mẫu số 2 – KL – CQ - TA) mời người học có hành vi vi phạm đến làm bản kiểm điểm.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Khoa gửi thư mời (gửi thư có hồi báo), người học có nghĩa vụ đến làm bản kiểm điểm. Trường hợp người học không chấp hành làm bản kiểm điểm hoặc không thể mời người học đến làm bản kiểm điểm Khoa vẫn thực hiện các bước tiếp theo.

Trường hợp người học không chấp hành làm bản kiểm điểm thì Hội đồng khen thưởng và kỷ luật người học vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được;

b) Khoa tổ chức họp với Chủ nhiệm lớp, Cố vấn học tập, Ban cán sự lớp, Chi Đoàn, Chi Hội; phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật đối với người học vi phạm kỷ luật. Sau đó, gửi biên bản họp (theo mẫu 3 – KL – CQ - TA) kèm toàn bộ hồ sơ liên quan về phòng Công tác sinh viên và Truyền thông tổng hợp trình Hội đồng khen thưởng và kỷ luật;

c) Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông xem xét, đề nghị hình thức kỷ luật người học của Trường;

d) Hội đồng khen thưởng và kỷ luật người học tổ chức họp để xét kỷ luật.

Hội đồng kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định kỷ luật bằng văn bản.

2. Hồ sơ xử lý kỷ luật của người học:

a) Bản kiểm điểm (nếu có);

b) Biên bản của Khoa họp kiểm điểm người học có hành vi vi phạm;

c) Biên bản họp Hội đồng khen thưởng và kỷ luật người học;

d) Các tài liệu có liên quan.

Điều 10. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật

1. Đối với người học bị kỷ luật khiển trách: sau 03 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu người học không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của người học kể từ ngày quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực.

2. Đối với người học bị kỷ luật cảnh cáo: sau 06 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu người học không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của người học kể từ ngày quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực.

3. Đối với trường hợp đình chỉ học tập có thời hạn, không thời hạn, buộc trở về nước và trường hợp đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam do Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc thống nhất với tổ chức/ đơn vị gửi đào tạo, tổ chức/ đơn vị cấp học bổng quyết định đối với lưu học sinh ngoài Hiệp định; báo cáo Bộ Giáo Dục và Đào tạo quyết định đối với lưu học sinh hiệp định.

4. Cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật phải ghi rõ thời gian người học phải thi hành kỷ luật.

Điều 11. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật người học

1. Cơ cấu tổ chức Hội đồng khen thưởng và kỷ luật người học:

a) Chủ tịch Hội đồng: là Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng do Hiệu trưởng uỷ quyền;

b) Thường trực Hội đồng: là Trưởng phòng Công tác sinh viên và Truyền thông;

c) Các ủy viên: là đại diện các khoa, phòng, ban có liên quan.

2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập và quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật người học.

Điều 12. Quyền khiếu nại về khen thưởng, kỷ luật

Cá nhân người học nếu xét thấy các hình thức khen thưởng và kỷ luật không thỏa đáng có quyền khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc Hiệu trưởng; nếu Trường đã xem xét

lại mà chưa thỏa đáng có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật nước CHXHCN về khiếu nại, tố cáo.

Chương IV

NỘI DUNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG

Điều 13. Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông phối hợp với các đơn vị và các cá nhân có liên quan thực hiện các công tác sau:

1. Giáo dục đạo đức, lối sống

a) Giáo dục, tuyên truyền cho người học những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp, những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội và đạo đức nghề nghiệp; biết phê phán những hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức;

b) Định hướng, giáo dục lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; giáo dục ý thức trách nhiệm của cá nhân người học đối với tập thể và cộng đồng.

2. Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật

a) Giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, thói quen sống và làm việc theo pháp luật;

b) Nội dung giáo dục pháp luật đối với người học tập trung vào các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện; pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các luật khác có liên quan.

3. Giáo dục kỹ năng: Kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm,

Điều 14. Công tác quản lý người học

1. Công tác hành chính

a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, sắp xếp, bố trí người học vào các lớp; chỉ định Ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó) lâm thời, làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện; quản lý, tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ của người học;

b) Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến người học; giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến người học.



2. Công tác hỗ trợ và giám sát

- a) Theo dõi, đánh giá ý thức học tập; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của người học; phân loại, xếp loại người học cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- b) Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong người học; Tổ chức đánh giá, bình bầu và khen thưởng cho tập thể, cá nhân người học đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; tổ chức cho người học nghiên cứu khoa học và các hoạt động khuyến khích học tập khác;
- c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện đối với người học;
- d) Tham mưu, theo dõi và tổng hợp việc xử lý kỷ luật người học vi phạm theo quy định.

3. Công tác người học nội trú, ngoại trú

Tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác người học nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học

- a) Ban hành nội quy, quy định, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong người học. Phối hợp với công an địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học;
- b) Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo an toàn cho các hoạt động học tập, rèn luyện của người học; phối hợp xử lý các vụ việc về an ninh, trật tự trường học và các vụ việc liên quan đến người học ở trong và ngoài Trường.

Điều 15. Hỗ trợ và dịch vụ người học

1. Tư vấn học tập

Tư vấn, hỗ trợ người học xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập phù hợp với mục tiêu và năng lực; cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, hướng dẫn người học tiếp cận các nguồn lực (về học thuật, tài chính, kỹ thuật...) nhằm nâng cao khả năng, học tập hiệu quả.

2. Công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm

Tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe

a) Tư vấn, hỗ trợ người học khi gặp phải các vấn đề về tâm lý - xã hội, sức văn hóa, môi trường sống; phối hợp tổ chức các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe để có sự hỗ trợ, can thiệp cần thiết khi người học gặp phải các vấn đề ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần;

b) Tổ chức khám sức khỏe đầu vào và định kỳ cho người học.

4. Tổ chức, quản lý các dịch vụ người học

Tổ chức dịch vụ cho người học theo điều kiện của Trường.

Chương V

HỆ THỐNG TỔ CHỨC, QUẢN LÝ

Điều 16. Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập tại Trường

Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập tại Trường gồm: Hiệu trưởng, phòng Công tác sinh viên và Truyền thông, khoa, chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập và lớp người nước ngoài đang học.

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐTĐHM ngày 28/07/2022, Hiệu trưởng quy định hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập tại Trường phù hợp, bảo đảm thực hiện tốt các nội dung công tác sinh viên.

Điều 17. Hiệu trưởng

1. Chỉ đạo, tổ chức quản lý các hoạt động của công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập tại Trường. Bố trí các nguồn lực nhằm bảo đảm thực hiện tốt các nội dung của công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập tại Trường.

2. Chỉ đạo tổ chức “Chào đón người nước ngoài nhập học tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh” đầu mỗi khóa học cho người học.

Điều 18. Các đơn vị, cá nhân phụ trách công tác sinh viên đối với người nước ngoài.

1. Căn cứ Điều lệ trường đại học, Hiệu trưởng quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa và các đơn vị phụ trách các nội dung công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập tại Trường và giao cho phòng Công tác sinh viên và Truyền thông là đơn vị chủ trì tham mưu, tổng hợp giúp Hiệu trưởng về công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập tại Trường.

2. Chủ nhiệm lớp

Đầu mỗi khóa học, Lãnh đạo khoa phân công giảng viên, viên chức của Trường làm công tác chủ nhiệm lớp để hỗ trợ quản lý, hướng dẫn các hoạt động học tập và rèn luyện của lớp trình Trường ban hành quyết định công nhận hoặc điều chỉnh mỗi năm học.

3. Cố vấn học tập

Tùy theo điều kiện cụ thể, Lãnh đạo khoa phân công giảng viên kiêm nhiệm công tác cố vấn học tập cho người học để tư vấn, hướng dẫn người học thực hiện tốt quy chế, quy định về đào tạo. Một giảng viên có thể kiêm nhiệm công tác cố vấn học tập và chủ nhiệm lớp.

Điều 19. Lớp

1. Lớp: bao gồm những người học cùng ngành, cùng khóa học chung với người học Việt Nam. Lớp được duy trì ổn định trong cả khóa học, là nơi để Trường tổ chức, quản lý về thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động xã hội, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

2. Ban cán sự lớp gồm:

a) Đầu mỗi khóa học, Khoa lập danh sách Ban cán sự lớp trình Hiệu trưởng ban hành quyết định công nhận hoặc điều chỉnh mỗi năm học (nếu có).

b) Số lượng Ban cán sự lớp

Sĩ số Lớp	Số lượng Ban cán sự lớp
Dưới 50 sinh viên	1 lớp trưởng
Từ 51 - 99 sinh viên	1 lớp trưởng, 1 lớp phó
Từ 100 trở lên	1 lớp trưởng, 2 lớp phó

c) Nhiệm vụ của Ban cán sự lớp:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động sinh hoạt, đời sống và các hoạt động xã hội theo kế hoạch của Trường, Khoa, Phòng, Ban;
- Đôn đốc người học trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện. Xây dựng nề nếp tự quản trong lớp;
- Thay mặt cho người học của lớp liên hệ với chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập và các giảng viên bộ môn; đề nghị các khoa, phòng Công tác sinh viên và Truyền thông và Ban Giám

hiệu Trường giải quyết những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ và quyền của người học trong lớp;

- Báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập, rèn luyện theo học kỳ, năm học và những việc đột xuất của lớp với Chủ nhiệm lớp, Cố vấn học tập, Khoa hoặc phòng Công tác sinh viên và Truyền thông;

d) Quyền lợi của Ban cán sự lớp: Được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của trường.

Điều 20. Lớp học phần

1. Lớp học phần: bao gồm những người học đăng ký cùng học một học phần. Lớp học phần được tổ chức theo thời gian học một học phần, là nơi để Trường theo dõi, quản lý về học tập và ý thức kỷ luật của người học trong giờ học.

2. Trường hợp lớp học phần chưa có Ban cán sự lớp bao gồm lớp trưởng và các lớp phó; Giảng viên bộ môn thực hiện chỉ định hoặc bầu chọn lớp trưởng và các lớp phó để giới thiệu về Khoa lập danh sách trình Hiệu trưởng ban hành quyết định công nhận.

3. Nhiệm kỳ của ban cán sự Lớp học phần theo thời gian học của học phần. Ban cán sự lớp học học phần có trách nhiệm báo cáo việc chấp hành nội quy, quy chế của người học trong lớp với khoa, đơn vị phụ trách công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập tại Trường. Ban cán sự lớp học phần được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của Trường.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Công tác phối hợp

Các đơn vị phụ trách công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập tại Trường chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong Trường, các cơ quan có liên quan để tổ chức thực hiện tốt công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập tại Trường.

Điều 22. Chế độ báo cáo

1. Kết thúc năm học, Trường tổ chức tổng kết, đánh giá công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập tại Trường, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở báo cáo của các đơn vị phụ trách công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập tại Trường.

2. Các đơn vị kịp thời báo về Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông và các đơn vị phụ trách công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập tại Trường, Ban Giám hiệu những vụ việc xảy ra có liên quan đến người học để Trường báo cáo với Bộ Giáo dục đào tạo và các cơ quan trực tiếp có liên quan.

Điều 23. Công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật

1. Phòng Thanh tra – Pháp chế tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập tại Trường.
2. Các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập tại Trường được xét khen thưởng theo quy định.
3. Các cá nhân vi phạm quy định về công tác sinh viên đối với người nước ngoài học tập tại Trường tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định./.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành từ năm học 2024 - 2025.
2. Các Khoa, Phòng, Ban và đơn vị khác có liên quan tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tổ chức hoạt động và giám sát thực hiện nội dung của Quy chế này.
3. Việc sửa đổi, bổ sung các điều, khoản của Quy chế do Hiệu trưởng quyết định./.



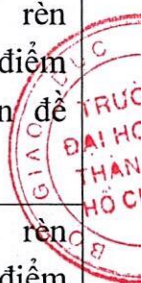


MỘT SỐ NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT SINH VIÊN

(Kèm theo Quyết định số 196/QĐ-ĐHM, ngày 08 tháng 08 năm 2024 của

Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

TT	Nội dung vi phạm	Số lần vi phạm và hình thức xử lý (Số lần tính trong cả khoá học)				Ghi chú
		Khiển trách	Cảnh cáo	Đình chỉ học tập 1 năm học	Buộc thôi học	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Đến muộn giờ học, giờ thực tập; nghỉ học không phép hoặc quá phép					Bị trừ điểm rèn luyện từ 1-10 điểm tùy giảng viên đề nghị.
2.	Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, giờ thực tập và tự học					Bị trừ điểm rèn luyện từ 1-10 điểm tùy giảng viên đề nghị.
3.	Vô lễ với thầy, cô giáo và CBVC Trường					Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học
4.	Học thay hoặc nhờ người khác học thay					Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học
5.	Thi, kiểm tra thay, hoặc nhờ thi, kiểm tra thay; làm thay, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp			Lần 1	Lần 2	



Ho

1	2	3	4	5	6	7
6.	Tổ chức học, thi, kiểm tra hộ; tổ chức làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp				Lần 1	Tuỳ theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
7.	Mang tài liệu vào phòng thi, đưa đề thi ra ngoài nhờ làm thay, ném tài liệu vào phòng thi, vẽ bậy vào bài thi; bỏ thi không có lý do chính đáng và các hình thức gian lận khác trong học tập, thi, kiểm tra.					Xử lý theo quy chế đào tạo
8.	Cố tình chậm nộp hoặc không nộp học phí, bảo hiểm y tế theo quy định của Trường mà không có lý do chính đáng.					Tuỳ theo mức độ, xử lý từ nhắc nhở, khiển trách đến buộc thôi học
9.	Làm hư hỏng tài sản trong KTX và các tài sản khác của trường					Tuỳ theo mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học và phải bồi thường thiệt hại
10.	Uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp.	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	
11.	Hút thuốc lá trong giờ học, phòng họp, phòng thí nghiệm và nơi cấm hút thuốc theo quy định					Từ lần 3 trở lên, xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo
12.	Đánh bạc dưới mọi hình thức	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Tuỳ theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

1	2	3	4	5	6	7
13.	Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hoá đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
14.	Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma túy				Lần 1	Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
15.	Sử dụng ma túy					Xử lý theo quy định về xử lý sinh viên liên quan đến ma túy.
16.	Chứa chấp, môi giới hoạt động mại dâm				Lần 1	Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
17.	Hoạt động mại dâm					Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
18.	Lấy cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có					Tuỳ theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
19.	Chứa chấp buôn bán vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy và các hàng cấm theo quy định của Nhà nước.				Lần 1	Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
20.	Đưa phân tử xấu vào trong trường, KTX gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trong Trường.					Tuỳ theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học

1	2	3	4	5	6	7
21.	Đánh nhau, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau		Lần 1	Lần 2	Lần 3	Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
22.	Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật			Lần 1	Lần 2	Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
23.	Vi phạm các quy định về an toàn giao thông					Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học
24.	Sử dụng văn bằng không hợp pháp				Lần 1	Áp dụng theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
25.	Sử dụng chứng chỉ không hợp pháp				Lần 1	Áp dụng theo Quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo
26.	Người học có hành vi mang tính chất ảnh hưởng tới danh dự, uy tín Trường; bôi nhọ, hạ thấp, công kích các cá nhân khác được xác định là không đúng sự thật, ... trên mạng xã hội					Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
27.	Các vi phạm khác					Tùy theo mức độ, Trường xem xét, nhắc nhở, phê bình, trừ Điểm rèn luyện hoặc xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi học.